



PENETAPAN
Nomor 916/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

NI NYOMAN YULIASTUTI, SH.MKn, Perempuan, lahir di Denpasar, 17 Juli 1974, NIK 5171045707740002, bertempat di Jalan Suli II No.6, Kertabhuwana, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali .
dalam hal ini diwakili oleh Mila Tayeb Sedana, SH, Dr. Putu Munnie Yasmin, SH.MH, MKn, Putu Rahajeng Pebriana, SH, Rukayah Tahir Ali, SH, Alijzadilnur Rahma Anisa, SH.MH dan Miqdad Rifqi Ibrahim, SH, Kesemuanya adalah Para Advokat pada MTS Law Office bertempat di Jalan Villa Umalas Nomor 10, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2025 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut.

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 November 2025 dan tercatat pada Register Nomor : 916 /Pdt.P/2025/PN Dps telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Ketut Purna Astha, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:
 - o **I Gde Akhila Rayintama**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1999;
 - o **I Made Bayu Kahuna**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak bernama I Made Bayu Kahuna masih berusia di bawah umur (belum cakap hukum) dan masih berada dalam pengasuhan penuh Pemohon selaku ibu kandung, yang sejak kelahirannya telah mengasuh, merawat, mendidik, serta memenuhi seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut.
3. Bahwa untuk menjamin perlindungan hukum serta kepentingan terbaik bagi I Made Bayu Kahuna, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi, kepemilikan dan pengelolaan aset, pembelian atau penjualan properti, serta tindakan hukum lain yang memerlukan dasar hukum formal, maka diperlukan penetapan perwalian secara sah dari Pengadilan Negeri Denpasar.
4. Bahwa penetapan perwalian ini juga diperlukan agar Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum atas nama I Made Bayu Kahuna tersebut sampai dengan anak mencapai usia dewasa atau cakap hukum, termasuk dalam urusan pendidikan, perbankan, perizinan, dan administrasi hukum lainnya.
5. Bahwa penetapan ini tidak menimbulkan sengketa atau keberatan dari pihak manapun karena Pemohon dan suami (ayah kandung anak) sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali yang berwenang mengurus kepentingan hukum I Made Bayu Kahuna secara sah dan bertanggung jawab.
6. Bahwa permohonan ini diajukan semata-mata untuk kepentingan terbaik I Made Bayu Kahuna (the best interest of the child) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 s.d. 54 KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak bernama I MADE BAYU KAHUNA, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Desember 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2362/IST.P/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009, adalah anak kandung dari Pemohon, Ni Nyoman Yuliasuti, S.H., M.Kn.;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah atas I MADE BAYU KAHUNA, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Desember 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2362/IST.P/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009.

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.916/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan bagi kepentingan anak tersebut sampai anak mencapai usia cakap hukum, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan dokumen, pendidikan, perbankan, perizinan, transaksi properti, serta urusan hukum dan administrasi lainnya;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita dan petitum antara lain sebagai berikut :

Perubahan Posita

Posita 3 : Bahwa sehubungan dengan adanya keperluan untuk menjadikan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.000042929.0 atas I Gde Akhila Rayintama dan I Made Bayu Kahuna sebagai agunan pada Bank, dan mengingat bahwa I Made Bayu Kahuna masih berstatus di bawah umur, maka diperlukan penetapan perwalian secara sah dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Posita 4 : Bahwa penetapan perwalian tersebut diperlukan agar Pemohon dapat mewakili dan melakukan segala tindakan hukum atas nama I Made Bayu Kahuna, khususnya terkait pemanfaatan Sertifikat Hak Milik dengan NIB 22.03.000042929.0 atas naMA I Gde Akhila Rayintama dan I Made Bayu Kahuna yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), termasuk namun tidak terbatas pada pengikatan dan/atau penyerahan sertifikat dimaksud sebagai agunan kepada pihak Bank.

Posita 5 : Bahwa permohonan penetapan perwalian ini diajukan karena merupakan salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan oleh pihak Bank dalam rangka proses pengajuan pinjaman dengan jaminan atas Sertifikat Hak Milik tersebut, mengingat I Made Bayu Kahuna masih belum cakap hukum sehingga secara hukum tidak dimungkinkan untuk melakukan pengikatan jaminan atau tindakan hukum lainnya terkait agunan dimaksud.

Posita 6 : Bahwa pinjaman yang akan diajukan tersebut sangat mendesak dan diperlukan untuk pembiayaan pengobatan I Made Bayu Kahuna yang saat ini

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.916/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menderita kanker, sehingga terpenuhinya syarat perwalian ini merupakan hal yang sangat penting dan mendesak bagi kepentingan terbaik anak.

Posita 7 : Bahwa permohonan penetapan perwalian ini tidak menimbulkan sengketa ataupun keberatan dari pihak manapun, karena Pemohon dan suami (ayah kandung anak) telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali yang sah dan berwenang dalam mengurus serta mewakili kepentingan hukum I Made Bayu Kahuna secara penuh dan bertanggung jawab.

Posita 8 : Bahwa permohonan ini diajukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of Child) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Posita 9 : Bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk menanggung serta membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perubahan Petitum

Petitum 2 : Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah atas I Made Bayu Kahuna, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Desember 2008, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 2362/IST.P/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009.

Petitum 3 : Memberikan kewenangan kepada Pemohon selaku wali untuk mewakili I Made Bayu Kahuna dalam melakukan setiap tindakan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan, penandatanganan, dan penjaminan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik dengan NIB 22.03.000042929.0 atas nama I Gde Akhila Rayintama dan I Made Bayu Kahuna, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) untuk dijadikan agunan Bank BCA.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Ni Nyoman Yulastuti, SH.MKn, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Nomor 5171040306200009 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Purna Astha, SH.MH, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 549/Ist.JB/2004 atas nama I Gde Akhila Rayintama, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2362/IST.P atas nama I Made Bayu Kahuna, diberi tanda P – 4 ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.916/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama I Made Bayu Kahuna, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik NIB. 22.03.0000429.0 luas 200 m2 (dua ratus meter persegi) atas nama I Gde Akhila Rayintama dan I Made Bayu Kahuna, terletak di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, , diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan foto copy nya tanpa ditunjukkan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Gatot Windiana

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan Permohonan Wali untuk Ijin menjaminan SHM ke Bank ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Ketut Purna Astha ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut mempunyai 2 orang anak yang bernama :
 1. I Gde Akhila Rayintama, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1999
 2. I Made Bayu Kahuna, lahir di Denpasar tanggal 1 Desember 2008
- Bahwa dari kedua anak tersebut, anak kedua Pemohon yang bernama I Made Bayu Kahuna belum dewasa karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminan SHM dengan NIB 22.03.000042929.0 atas nama I Gde Akhila Rayintama dan I Made Bayu Kahuna, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) untuk Bank BCA sebagai syarat mengajukan pinjaman untuk pembiayaan pengobatan I Made Bayu Kahuna yang saat ini sedang menderita kanker ;
- Bahwa Pemohon dan suami (ayah kandung anak) telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali yang sah dan berwenang dalam mengurus serta mewakili kepentingan hukum I Made Bayu Kahuna secara penuh dan bertanggung jawab ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi I Putu Gede Dharma Wiyasa

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan Permohonan Wali untuk Ijin menjaminan SHM ke Bank ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No.916/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Ketut Purna Astha ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut mempunyai 2 orang anak yang bernama :
 1. I Gde Akhila Rayintama, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1999
 2. I Made Bayu Kahuna, lahir di Denpasar tanggal 1 Desember 2008
- Bahwa dari kedua anak tersebut, anak kedua Pemohon yang bernama I Made Bayu Kahuna belum dewasa karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan SHM dengan NIB 22.03.000042929.0 atas nama I Gde Akhila Rayintama dan I Made Bayu Kahuna, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) untuk Bank BCA sebagai syarat mengajukan pinjaman untuk pembiayaan pengobatan I Made Bayu Kahuna yang saat ini sedang menderita kanker ;
- Bahwa Pemohon dan suami (ayah kandung anak) telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali yang sah dan berwenang dalam mengurus serta mewakili kepentingan hukum I Made Bayu Kahuna secara penuh dan bertanggung jawab ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon ditetapkan sebagai wali khusus dalam hal pengurusan menjaminkan SHM dengan NIB. 22.03.000042929.0 atas nama I Gde Akhila Rayintama dan I Made Bayu Kahuna, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) untuk Bank BCA sebagai syarat mengajukan pinjaman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nyoman Yulianti, SH.MKn dan (P-2) berupa Kartu Keluarga atas nama

Halaman 6 dari 12 Penetapan No.916/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga I Ketut Purna Astha, SH.MH diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Suli II No.6, Kertabhuwana, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang mana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 serta 2 orang Saksi yaitu Saksi I Ketut Gatot Windiana dan Saksi I Putu Gede Dharma Wiyasa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak yang bernama ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah:

- a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun);
- b. anak-anak yang belum kawin;
- c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ;
- d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali;
- e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh ayah atau Ibu yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*. Selanjutnya didalam pasal 330 ayat (3) KUHPerdata menyatakan *"Mereka*

Halaman 7 dari 12 Penetapan No.916/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang bernama I Made Bayu Kahuna dimana Pemohon mohon ditetapkan sebagai walinya untuk menjalankan kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa I Made Bayu Kahuna belum cukup umur atau belum dewasa maka diperlukan seorang wali anak sebagaimana pengertian dewasa menurut BW/KUH Perdata, atau belum kawin, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali;

Menimbang, bahwa saat ini I Made Bayu Kahuna sedang menderita penyakit kanker maka Pemohon bermaksud melakukan pengurusan penjaminan SHM dengan NIB. 22.03.000042929.0 atas nama I Gde Akhila Rayintama dan I Made Bayu Kahuna, yang terletak di Desa Cangg, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) untuk Bank BCA sebagai syarat mengajukan pinjaman guna pembiayaan pengobatan maka untuk kepentingan tersebut, Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan ayat (1) : anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua Pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Pemohon selaku ibu kandung dari anaknya tersebut dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.916/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan dari Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali bagi anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Pemohon memenuhi syarat dan cukup beralasan ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengurusan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari I Made Bayu Kahuna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum Pemohon sebagai wali berhak untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan hal pengurusan untuk menjaminkan SHM dengan NIB. 22.03.000042929.0 atas nama I Gde Akhila Rayintama dan I Made Bayu Kahuna, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.916/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 383 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa “Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan”. Demikian pula sebagaimana dinyatakan dalam pasal 50 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / Wettelijke Voogdij), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut dan memang sudah sepakat antara Pemohon dan suami Pemohon (Ayah Kandung I Made Bayu Kahuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya petitum ke-3 permohonan pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan diri Pemohon maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.916/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah atas I Made Bayu Kahuna , lahir di Denpasar pada tanggal 1 Desember 2008, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 2362/IST.P/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009 ;
3. Memberikan kewenangan kepada Pemohon selaku wali untuk mewakili I Made Bayu Kahuna dalam melakukan setiap tindakan hukum, khusus untuk melakukan pengurusan penjaminan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik dengan NIB 22.03.000042929.0 atas nama I Gde Akhila Rayintama dan I Made Bayu Kahuna, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) untuk dijadikan agunan Bank BCA ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari tanggal Rabu **17 Desember 2025** oleh **Ari Karlina, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Penetapan diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, SE. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon serta telah diunggah dalam sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ttd

ttd

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni , SH

Ari Karlina, SH.MH

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp	30.000,00
- Penggandaan Berkas/ATK.....	Rp	100.000,00
- Biaya penggandaan berkas	Rp	40.000,00
- PNBP.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.916/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Penetapan No.916/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12